لأمّ واختار خلافه ثم المولى الأعلى ثم الأسفل وقدّم الشقيق ثم للأمّ ثم للأب في الجميع وفي المتساويين بالصيانة والشفقة وشرط الحاضن العقل والكفاية لا كمسنّة وحرز المكان في البنت يخاف عليها والأمانة وأثبتها وعدم كجذام مضرّ ورشد لا إسلام وضمّت ان خيف لمسلمين وان مجوسيّة أسلم زوجها وللذكر من يحضن وللأنثى الخلوّ عن زوج دخل الا أن يعلم ويسكت العام او يكون محرما وان لا حضانة له كالخال او وليّا كابن العمّ او لا يقبل الولد غير أمّه او لم ترضعه المرضعة عند أمّه او لا يكون للولد حاضن او غير مأمون او عاجزا او كان الأب عبدا وهي حرّة وفي الوصيّة روايتان وألّا يسافر وليّ حرّ عن ولد حرّ وان رضيعا او تسافر هي سفر نقلة لا تجارة وحلف ستّة برد وظاهرها بريدين ان سافر لأمن وأمن في الطريق ولو فيه بحر الا تسافر هي معه لا اقلّ ولا تعود بعد الطلاق او فسخ الفاسد على الأرجح او الإسقاط الا لكمرض او لموت الجدّة والأمّ خالية او لتأيّمها قبل علمه وللحاضنة قبض نفقته والسكنى بالاجتهاد ولا شيء لحاضن لأجلها ،

باب

ينعقد البيع بما يدلّ على الرضا وان بمعاطاة وببعني فيقول بعت وبابتعت او بعت ويرضى الآخر فيهما وحلف والّا لزم ان قال أبيعكها بكذا او انا أشتريها به او تسوّق بها فقال بكم فقال بمائة فقال أخذتها وشرط عاقده تمييز الا بسكر فتردّد ولزومه تكليف لا ان أجبر عليه جبرا حراما وردّ عليه بلا ثمن ومضى في جبر عامل ومُنع بيع مسلم ومصحف وصغير لكافر وأجبر على إخراجه بعتق